Flota Magdalena	**SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD**
	GESTIÓN GERENCIAL
	POLÍTICA TRANSPORTE MENOR DE EDAD

Esta política regula la venta de tiquetes, verificación documental, embarque, custodia transitoria y entrega de niñas, niños y adolescentes en el servicio de transporte terrestre de pasajeros, garantizando su protección integral y seguridad.

Para la prestación del servicio de transporte intermunicipal a pasajeros menores de edad, se tendrá en cuenta la normatividad vigente que lo regula y en especial:

- El artículo 3 de la Ley1098 de 2006 – Código de Infancia y Adolescencia**:**
- ***"Se entiende por niño o niña las personas entre los 0 y los 12 años"***
- *"Por adolescente las personas entre 12 y 18 años"*

- Registraduría Nacional del Estado Civil
- *"Los niños se identifican desde que nacen y hasta los siete años con su registro civil de nacimiento y desde los 7 años y hasta los 17 con la tarjeta de identidad".*

- Circular Externa 20244000000557
- *"Prevención y erradicación de la explotación y el turismo sexual con niñas, niños y adolescentes en el transporte terrestre de pasajeros – identificación plena de pasajeros - ley 1336 de 2009 – art.12"*

CONDICIONES DE TRANSPORTE

- ✓ Durante el viaje, los menores de dos (2) años, deberán ir en brazos de sus padres o acompañante mayor de edad y todo el tiempo bajo su cuidado personal.
- ✓ Todo menor que haya cumplido 2 años deberá ocupar asiento, pagar el valor correspondiente del pasaje y se le expedirá el respectivo tiquete de viaje a su nombre. Lo anterior dando cumplimiento a lo preceptuado por la Superintendencia de transporte y la sentencia de la corte constitucional de Colombia T-087 de 2005.
- ✓ Los menores de hasta trece (13) años deberán viajar acompañados por su padre, madre o tutor legal, quien deberá presentar los documentos que acrediten el parentesco o la tutoría legal, según corresponda.
- ✓ Debido a lo anterior y garantizando la política del transporte menor de edad, se le será asignado un puesto a partir de la tercera fila de la silletería.
- ✓ Los menores de edad entre catorce (14) y diecisiete (17) años podrán viajar sin acompañante, siempre que sus padres o tutores legales diligencien correctamente y en su totalidad el formato **CLIENTE-FOR-003 Transporte de Menor de Edad**, y otorguen la respectiva autorización de viaje. En esta autorización deberán indicarse los datos de la persona responsable de recibir al menor en el lugar de destino. Dicho formato deberá presentarse junto con copia de los documentos que acrediten el parentesco o la tutoría legal, copia del documento de identidad del menor y copia del documento de identidad de la persona que lo recibirá en destino.

- ✓ Cuando el menor de edad viaje con un adulto distinto, el padre, madre o tutor legal deberá diligenciar correctamente y en su totalidad el formato **CLIENTE-FOR-003 Transporte de Menor de Edad**, incluyendo la sección **Datos de la persona autorizada para viajar con el menor**, y otorgar la respectiva autorización de viaje. El formato deberá presentarse junto con copia de los documentos que acrediten el parentesco o la tutoría legal de quien autoriza el viaje, así como copia del documento de identidad de la persona autorizada y del documento de identidad del menor.

CONDICIONES EN DOCUMENTOS DE IDENTIDAD VÁLIDOS

Los documentos válidos para la identificación de personas serán aquellos que establezca la Registraduría Nacional del Estado Civil o la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia, vigentes y aptos para acreditar identidad en el territorio nacional.

Los documentos validos son los siguientes:

MAYORES DE EDAD

Quienes emiten autorizaciones (si viaja solo el niño, niña o adolescente), o viajan con los menores, o son autorizados para recogerlos:

a. Cédula de ciudadanía o su contraseña por trámite de expedición
b. Cédula de extranjería
c. Pasaporte
d. Permiso especial de permanencia

NIÑAS, NIÑOS O ADOLESCENTES.

a. Registro civil de nacimiento hasta los seis (6) años
b. Tarjeta de identidad a partir de los siete (7) años
c. Cédula de extranjería, cuando se trate de menores extranjeros residentes en Colombia y dicho documento haya sido expedido por Migración Colombia.

**El parentesco entre padres e hijos se acreditará, con el registro civil de nacimiento, documento idóneo para probar la filiación.*

** La calidad de tutor legal, se acreditará con sentencia judicial, acto administrativo expedido por un juez o comisaria de familia, o anotación correspondiente en el registro civil cuando aplique.*

CONDICIONES DE LAS AUTORIZACIONES

La autorización requerida cuando el menor viaje solo o con un adulto distinto de su padre, madre o tutor legal podrá constar en el formato de la empresa o en cualquier otro documento que

contenga la información mínima exigida por la Circular Externa 20244000000557. La empresa no podrá rechazar una autorización por no estar en su formato institucional, si contiene:

a. Nombre completo del padre, madre o tutor legal y su documento de identificación
b. Calidad en que actúa (parentesco, tipo de parentesco o tutoría legal)
c. Número telefónico de contacto
d. Correo electrónico de contacto
e. Dirección física
f. Sexo: hombre, mujer, intersexual.
g. Género: 1. masculino, 2. femenino, 3. hombre transgénero, 4. mujer transgénero, 5. persona no binaria 6. prefiero no decir.
h. Nombre del adulto mayor de edad autorizado a viajar con la niña, niño o adolescente.
i. En caso de viajar sola o solo, nombre completo, documento de identificación de la persona autorizada para recibir el menor y su información de contacto.
j. Nombre completo y documento de identificación del niño, niña o adolescente (menor).
k. Si presenta alguna discapacidad o no, en caso de tenerla; marcar con X, cuál es su tipo de discapacidad de las siguientes categorías:
l. Discapacidad: física, visual, auditiva, cognitiva – intelectual, mental – psicosocial, sordoceguera y múltiple.
m. Si Pertenece a alguna comunidad étnica, en caso afirmativo, marcará una X en el tipo de población étnica a la que pertenece, así: Rom, palenquero, raizal, gitano, otros.
n. Fecha del viaje
o. Origen-destino
p. Manifestación expresa de autorización del viaje de la niña, niño o adolescente.
q. Firma de quien autoriza

** La autorización no requiere autenticación.*

**Las personas autorizadas para viajar con el menor de edad o para recibirlo en su lugar de destino deberán ser mayores de edad.*

ANEXAR CON LA AUTORIZACIÓN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS.

- Copia del documento que pruebe el parentesco con el menor.
- Copia del documento del mayor de edad que autoriza a viajar con el menor de edad.
- Copia del documento de identidad del mayor de edad autorizado para recibir al menor de edad.
- Registro civil de nacimiento.
- Sentencia Judicial en caso de ser tutor legal.

EXONERACIÓN Y RESPONSABILIDAD POR INFORMACIÓN FALSA, INEXACTA, INCOMPLETA U OMITIDA

La empresa prestará el servicio de transporte de niñas, niños y adolescentes con base en la información, documentos, autorizaciones y manifestaciones suministradas por el padre, madre, tutor legal, representante, adulto acompañante, persona autorizada para recibir al menor o usuario que gestione la compra del tiquete o la autorización del viaje.

En consecuencia, quien suministre información, autorizaciones o documentos para el transporte del menor declara que estos son **veraces, completos, auténticos, vigentes y suficientes** para acreditar la identidad del menor, el parentesco, la representación legal, la autorización del viaje, la identificación del acompañante y/o la persona autorizada para recibirlo en destino.

La empresa no será responsable por los perjuicios, novedades, reclamaciones, sanciones, retrasos, imposibilidad de prestación del servicio, negativa de abordaje, activación de protocolos de protección o intervención de autoridad competente que se deriven directa o indirectamente de:

- Información falsa, incompleta, inexacta, desactualizada o contradictoria suministrada por el usuario.
- Documentos alterados, falsificados, ilegibles, vencidos, inconsistentes o que no correspondan a las personas que intervienen en el viaje.
- Autorizaciones otorgadas por personas que no tengan la calidad de padre, madre, tutor legal o representante autorizado.
- Omisión de información relevante sobre la persona que acompañará al menor o lo recibirá en destino.
- Ocultamiento de restricciones legales, administrativas, judiciales o familiares que impidan o condicionen el desplazamiento del menor.
- Omisión de información indispensable sobre condiciones de salud, discapacidad, apoyos requeridos, riesgos particulares o situaciones especiales que puedan afectar la seguridad del menor durante el viaje, siempre que dicha información sea necesaria para adoptar medidas razonables de cuidado, asistencia o emergencia.

Cuando la empresa detecte inconsistencias, falsedad aparente, contradicciones documentales, suplantación, ausencia de autorización válida o cualquier circunstancia que pueda comprometer la seguridad, integridad o derechos del menor, podrá **negar la venta del tiquete, impedir el abordaje, suspender la prestación del servicio o activar el protocolo de protección correspondiente**, dejando constancia escrita de la novedad y, cuando sea necesario, informando a la autoridad competente.

La persona que suministre información falsa, documentos alterados o autorizaciones irregulares será responsable frente a la empresa, el menor, las autoridades competentes y terceros afectados por los perjuicios, investigaciones, reclamaciones, costos, sanciones o daños que se generen como consecuencia de dicha conducta, sin perjuicio de las acciones legales, administrativas, civiles o penales a que haya lugar.

EXPEDICIÓN DE TIQUETES (art. 1001 Código de Comercio)

Para la expedición del tiquete toda persona que desee adquirirlo debe presentar su documento de identidad.

Toda persona que adquiera tiquetes deberá informar si viaja con menores de edad, e indicara si este presenta enfermedades que requieran cuidados especiales de salud; de ser así, se seguirá el siguiente procedimiento:

A. Se expedirán tiquetes individuales para cada pasajero, cuya identificación y demás datos personales concuerden con el documento de identidad que presente.
b. El tiquete del niño, niña o adolescente deberá expedirse conforme al documento de identidad del menor.
c. Al adulto se le informará la identidad del conductor que conducirá el vehículo en caso de viajar solo.
d. No podrán expedirse varios tiquetes con el nombre de una misma persona para el mismo destino del viaje solicitado si viajan niños, niñas y adolescentes (menores de edad).
e. Cuando la compra del tiquete se efectúe mediante canales digitales, incluyendo venta web, aplicación móvil, venta telefónica o terceros autorizados, la documentación exigida deberá ser remitida previo al abordaje, a través de los medios dispuestos por la empresa, o ser presentada en el área de despacho para su validación. El incumplimiento de este requisito dará lugar a la negativa de abordaje del menor.
f. La empresa podrá negarse a prestar el servicio en caso de que no se alleguen los documentos exigidos, o cuando se evidencien inconsistencias que impidan verificar plenamente la identidad del menor, del acompañante o de la persona autorizada.

NEGATIVA O CONDICIONAMIENTO DEL SERVICIO

La empresa deberá abstenerse de vender el tiquete, permitir el abordaje o continuar con la custodia del menor, según la etapa del proceso, cuando se presente cualquiera de las siguientes circunstancias:

1. Falta de documento de identidad válido del menor, del adulto acompañante, del autorizante o de la persona designada para recibirlo, cuando dicho documento sea exigible.

2. Imposibilidad de acreditar el parentesco, la representación legal o la autorización exigida para el caso concreto.
3. Inconsistencias manifiestas entre la información del tiquete, los documentos, la autorización y la persona que pretende viajar con el menor o recibirlo.
4. Indicios razonables de falsedad, suplantación, alteración documental o situación que pueda comprometer la integridad del menor, evento en el cual deberá avisar a la autoridad competente de inmediato.
5. Ausencia de persona autorizada para recibir al menor en destino, cuando dicho dato sea exigible y el viaje implique custodia temporal por parte de la empresa.
6. Cuando, previa evaluación objetiva, existan condiciones de salud o seguridad que hagan imposible prestar el servicio de manera segura y no discriminatoria, especialmente si el menor requiere apoyos clínicos o de asistencia permanente que superen los cuidados ordinarios del transportador y no viaja con acompañante idóneo.

Toda negativa del servicio deberá quedar registrada en un acta o bitácora de novedad, con identificación del funcionario que adoptó la medida, fecha, hora, motivo, soportes revisados y canal de atención ofrecido al usuario para presentar observaciones o reclamaciones.

AL MOMENTO DE DESPACHAR EL VEHÍCULO

El encargado del despacho verificará que los niños, niñas y adolescentes presentes en el vehículo cumplan con los siguientes requisitos:

a. Porten el tiquete a su nombre y el documento de identidad.
b. Viajar acompañado por un pariente mayor de edad o por una persona mayor de edad autorizada para tal fin, de acuerdo con la información consignada en el formato **CLIENTE-FOR-003 Transporte de Menor de Edad**.
c. Viajen solos, portando la autorización de padre/madre o tutor legal, en cuyo caso se pondrá a disposición del conductor la autorización, y la empresa adoptará medidas razonables de protección y seguimiento durante el viaje, sin que esto signifique la sustitución de la patria potestad, representación legal o custodia del menor hasta la entrega.
d. En caso de presentarse durante el viaje situaciones de fuerza mayor, caso fortuito, alteraciones del orden público, cierres de vía, desastres naturales, accidentes, instrucciones de autoridad competente u otras circunstancias ajenas al control de la empresa, esta adoptará las medidas razonables para proteger al menor, informar a sus representantes legales o personas autorizadas, y procurar la continuidad o finalización segura del viaje, sin que ello constituya incumplimiento imputable a la empresa cuando los hechos sean ajenos a su voluntad y control.

CONTROLES ESTABLECIDOS POR LA EMPRESA

La empresa implementará, los siguientes controles operativos y documentales para el transporte de niños, niñas y adolescentes:

a. En la venta o expedición del tiquete:

- Verificación del documento de identidad del menor y del adulto correspondiente.
- Validación del parentesco o de la calidad de tutor, cuando aplique.
- Revisión de la autorización y de sus anexos cuando el menor viaje solo o con tercero.
- Registro del contacto del autorizante y del receptor en destino, cuando corresponda.

b. En el despacho o abordaje:

- Segunda validación documental por el personal de despacho.
- Confirmación de que el tiquete se encuentre expedido a nombre del menor y de que porta los documentos requeridos.
- Entrega al conductor o al personal designado de la información estrictamente necesaria para la custodia temporal del menor, con reserva de sus datos personales.

c. Durante el trayecto

- Verificación periódica del bienestar y ubicación del menor que viaje solo.
- Prohibición de descenso en lugar diferente al autorizado, salvo situación de fuerza mayor, riesgo inminente o instrucción de autoridad competente.
- Reporte inmediato de novedades a la empresa.

d. En el destino

- Verificación de la identidad de la persona que recibe al menor contra la autorización y el documento presentado.
- Suscripción de constancia de entrega y archivo del soporte correspondiente.
- Activación del protocolo con ICBF y/o Policía de Infancia y Adolescencia cuando no comparezca persona autorizada o surja una situación de riesgo.

e. Controles de cumplimiento

- Capacitación periódica al personal comercial, operativo y conductores sobre protección de menores, validación documental, protección de datos y enfoque diferencial de discapacidad.
- Auditoría interna de formatos, bitácoras, constancias de entrega y eventos de negativa del servicio.

- Conservación restringida de soportes documentales de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales y gestión documental de la empresa.

CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DEL PERSONAL

La empresa capacitará periódicamente al personal comercial, operativo, administrativo, de despacho, conductores y demás colaboradores que intervengan en la prestación del servicio, sobre prevención de la trata de personas, protección de niñas, niños y adolescentes, validación documental, manejo de señales de alerta, deber de reporte y activación de rutas de protección. La Superintendencia de Transporte ha señalado que evalúa políticas, protocolos, reglamentos y formatos de las empresas transportadoras frente al transporte de menores de edad.

ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA Y DEL PERSONAL OPERATIVO

La empresa responderá por las obligaciones legales y contractuales que le corresponden como transportador terrestre de pasajeros, dentro del alcance previsto en el Código de Comercio, la Ley 336 de 1996 y demás normas aplicables, sin perjuicio de los deberes propios de los padres, representantes legales o personas autorizadas respecto del cuidado, información y veracidad de los documentos suministrados.

En el transporte de niños, niñas y adolescentes que viajen solos o bajo autorización especial, la empresa, a través del conductor, despachador y demás personal autorizado, asume un deber de cuidado ordinario reforzado, consistente en verificar documentación, controlar el abordaje, procurar su ubicación segura, evitar su exposición a riesgos evidentes, impedir su descenso en lugar distinto al autorizado y garantizar su entrega únicamente a la persona autorizada o, en su defecto, a la autoridad competente.

El conductor y el personal operativo actúan por cuenta de la empresa en la ejecución material del servicio y de los controles establecidos en esta política, sin perjuicio de las responsabilidades disciplinarias o internas que puedan derivarse por incumplimiento de sus funciones. En ningún caso la autorización firmada por padre, madre o tutor legal constituirá exoneración total o anticipada de la responsabilidad legal que corresponde a la empresa transportadora por la ejecución del contrato.

La custodia temporal del menor que viaje solo comenzará cuando la empresa verifique el cumplimiento de los requisitos de viaje, registre su recepción para embarque y lo admita a bordo, y terminará con la entrega efectivamente verificada a la persona autorizada en destino, con constancia escrita de recibo, o con la entrega a la autoridad competente en caso de activación de la ruta de protección.

MEDIDAS DE CUIDADO PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE VIAJAN SOLOS

Corresponderá a la empresa, al conductor, y al personal que intervenga o sea destinado a ello:

a. Verificar periódicamente la ubicación de la niña, niño o adolescente y que este no sea objeto de situaciones que pongan en riesgo su integridad.
b. Permitir el descenso del niño, niña y adolescente únicamente en el punto de destino y que sea recibido por la persona autorizada. En ciudades con terminales de transporte y agencias de la empresa, sólo podrá descender en tales instalaciones.
c. Verificar la autorización y la identidad de la persona que acude a recibir a la niña, niño o adolescente en el lugar de destino contratado. La persona autorizada deberá identificarse y suscribir un documento de recepción, que conservará la empresa.
d. En caso de que la persona autorizada no se encuentre presente en el punto de destino, el conductor deberá informar de inmediato al personal de la empresa. Este último se encargará de establecer contacto tanto con la persona autorizada como con quien haya emitido la autorización. Mientras se resuelve la situación, la niña, niño o adolescente permanecerá bajo resguardo en las instalaciones de la empresa, por un período máximo de dos (2) horas.
e. En caso de que, posteriormente a las comunicaciones no se presente ninguna persona autorizada o no se logre el contacto con la misma, la empresa y su personal deberán activar el protocolo de atención y emergencia para la garantía y el restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, comunicándose con las líneas de atención del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, o policía de infancia y adolescencia de la localidad, continuando con su cuidado hasta que la autoridad competente asuma su custodia.

INDICACIONES PARA EL TRANSPORTE DE NIÑAS, NIÑO Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD.

Para el transporte de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, garantizará un trato digno, incluyente y no discriminatorio a los niños, niñas y adolescentes con discapacidad, adoptando los ajustes razonables y medidas de apoyo que sean viables y proporcionadas para permitir el acceso efectivo al servicio de transporte, en igualdad de condiciones, de conformidad con la Ley 1618 de 2013 y demás normas aplicables, procurando, según las condiciones operativas y de seguridad del servicio, entre otras medidas: (i) información en lenguaje claro y comprensible;

a. Prioridad razonable en procesos de abordaje y descenso
b. Orientación en terminales, agencias o puntos de despacho
c. Coordinación con el acompañante, padre, madre, tutor o persona autorizada;
d. Ubicación segura y adecuada dentro del vehículo, sin afectar la capacidad homologada ni las condiciones técnicas del mismo

Solo podrá negar o condicionar la prestación del servicio en casos objetivos, individualizados, razonables y debidamente documentados, cuando:

a. El menor requiera atención clínica permanente, soporte vital, monitoreo médico continuo o asistencia personal indispensable que exceda los cuidados ordinarios que el transportador puede brindar y no viaje con acompañante idóneo que asuma dichos apoyos.
b. La condición del menor o el dispositivo de apoyo utilizado no pueda ser transportado de forma segura conforme a la homologación del vehículo, la seguridad operacional o las condiciones mínimas del servicio.
c. Exista una situación actual de salud o seguridad que haga objetivamente riesgoso el viaje y no pueda mitigarse con medidas razonables.

Toda negativa o condicionamiento del servicio por estas causas deberá constar por escrito, con exposición clara de motivos, fecha, hora, funcionario responsable y alternativa ofrecida al usuario, y no podrá fundarse en criterios generales, estereotipos o exclusiones automáticas por tipo de discapacidad.

CONSERVACIÓN DOCUMENTAL DE LOS SOPORTES DE LA POLÍTICA

La empresa conservará los documentos, autorizaciones, constancias, registros y demás soportes generados en aplicación de la presente política, con el fin de acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos para el transporte de niñas, niños y adolescentes, la validación de identidad, parentesco o representación legal, la autorización del viaje, la entrega del menor en destino, la atención de novedades y el cumplimiento de obligaciones legales, contractuales, administrativas o de requerimientos de autoridad competente.

Los soportes documentales derivados de esta política serán conservados por un término mínimo de **cinco (5) años**, contados a partir de la fecha de realización del viaje o de la finalización del servicio.

Cuando exista una reclamación, investigación administrativa, requerimiento de autoridad, proceso judicial, trámite ante aseguradora, queja, incidente, siniestro o actuación relacionada con el servicio prestado, los documentos deberán conservarse hasta la terminación definitiva de dicha actuación y, en todo caso, por el término adicional que resulte necesario para atender obligaciones legales, probatorias, contractuales o de defensa jurídica de la empresa.

El acceso a los documentos y registros estará limitado al personal autorizado que intervenga en la prestación, control, auditoría, atención de reclamaciones, defensa jurídica o cumplimiento normativo del servicio. La empresa adoptará medidas razonables para evitar pérdida, consulta no autorizada, alteración, uso indebido o divulgación no autorizada de la información.

Cumplido el término de conservación, y siempre que no exista reclamación, investigación, requerimiento de autoridad, proceso judicial o deber legal pendiente, la empresa podrá proceder con el archivo definitivo, eliminación segura.

La conservación documental no implica autorización para usar los documentos o datos personales con finalidades distintas a las previstas en esta política, en la política de tratamiento de datos personales de la empresa o en la normatividad aplicable.

PROTECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE NIÑAS

Para efectos de la presente política, la empresa recolectará y tratará únicamente los datos personales estrictamente necesarios de las niñas, niños y adolescentes, sus padres, representantes legales, acompañantes o personas autorizadas para recibirlos, con la finalidad de verificar la identidad, validar autorizaciones, acreditar parentesco o representación legal, expedir el tiquete, garantizar la seguridad durante el viaje, realizar la entrega en destino y atender novedades, emergencias o requerimientos de autoridad competente.

El tratamiento de esta información se realizará conforme a la Política de Tratamiento de Datos Personales de la compañía conforme a la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1074 de 2015, garantizando el interés superior del menor, la circulación restringida de la información y el acceso únicamente por parte del personal autorizado que intervenga en la prestación y control del servicio.

Los titulares de la información o sus representantes legales podrán ejercer sus derechos de acuerdo con los canales establecidos en la Política de Tratamiento de Datos Personales de la compañía, especialmente a través del correo **Coordinador.servicioalcliente@flotamagdalena.com.co** y en la dirección **Diagonal 23 # 69–60, oficina 202, Bogotá**, sin perjuicio de los deberes legales de conservación documental que correspondan.

INCUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE POLÍTICA

El incumplimiento de las disposiciones establecidas en la presente política por parte de trabajadores, conductores, personal operativo, administrativo, comercial, contratistas, aliados o terceros que intervengan en la prestación del servicio de transporte de niñas, niños y adolescentes será considerado una falta a los procedimientos internos de la empresa y podrá dar lugar a las medidas correctivas, disciplinarias, contractuales, administrativas o legales que correspondan, según la gravedad de la conducta y el nivel de responsabilidad del involucrado.

Se consideran incumplimientos de la presente política, entre otros, los siguientes:

- Permitir la venta del tiquete, abordaje o transporte de una niña, niño o adolescente sin la validación documental exigida.

- Omitir la verificación de identidad del menor, de sus padres, representantes legales, acompañantes o personas autorizados para recibirlo.
- Aceptar autorizaciones incompletas, inconsistentes, ilegibles, alteradas o sin los soportes requeridos.
- Permitir que un menor viaje solo o con un tercero no autorizado, cuando no se cumplan los requisitos establecidos en esta política.
- Permitir el descenso del menor en un lugar diferente al destino autorizado, salvo fuerza mayor, riesgo inminente o instrucción de autoridad competente.
- Entregar el menor a una persona distinta de la autorizada o sin dejar constancia formal de entrega.
- No activar el protocolo de protección cuando exista una situación de riesgo, inconsistencia documental, posible vulneración de derechos, ausencia de persona autorizada para recibir al menor o indicios de trata de personas, explotación o cualquier forma de amenaza contra la integridad del menor.
- Negar el servicio de manera discriminatoria, especialmente por razones de discapacidad, origen, condición social, género, nacionalidad o cualquier otro criterio prohibido.
- Solicitar, usar, divulgar o conservar información personal del menor o de sus representantes para finalidades distintas a las autorizadas por esta política o por la política de tratamiento de datos personales de la compañía.
- Omitir el registro de novedades, negativas del servicio, activación de rutas de protección, constancias de entrega o demás soportes documentales exigidos.
- Suministrar, recomendar, promover o facilitar información, contactos, lugares o actividades que puedan relacionarse con explotación, turismo sexual, trata de personas o cualquier forma de vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes.
- Desatender las instrucciones impartidas por la empresa, las autoridades de transporte, la Policía de Infancia y Adolescencia, el ICBF o demás autoridades competentes.

Cuando el incumplimiento sea cometido por personal vinculado laboralmente con la empresa, se aplicarán las medidas disciplinarias previstas en el Reglamento Interno de Trabajo, el contrato laboral, los procedimientos internos y la normatividad laboral aplicable, previa garantía del debido proceso.

Cuando el incumplimiento sea cometido por contratistas, conductores vinculados bajo otra modalidad, aliados, agencias, terceros autorizados o personal externo que intervenga en la prestación del servicio, la empresa podrá adoptar las medidas contractuales correspondientes, incluyendo llamados de atención, suspensión de actividades, terminación del vínculo contractual, reporte a las autoridades competentes o las demás acciones legales a que haya lugar.

Si como consecuencia del incumplimiento se advierte una posible conducta delictiva, falsedad documental, suplantación, trata de personas, explotación de niñas, niños y adolescentes, omisión

de socorro, abandono, amenaza o vulneración de derechos, la empresa deberá poner los hechos en conocimiento de las autoridades competentes, sin perjuicio de activar de manera inmediata la ruta de protección del menor.

El incumplimiento de esta política no solo podrá generar responsabilidad individual para quien incurra en la conducta, sino también riesgos legales, administrativos, reputacionales y operativos para la empresa. Por tal razón, todo el personal que participe en la venta, despacho, conducción, custodia temporal, entrega, atención al usuario, gestión documental o supervisión del transporte de menores de edad deberá conocer, aplicar y cumplir estrictamente esta política.

La empresa podrá realizar auditorías, verificaciones internas, revisiones documentales, controles en agencias, seguimiento a novedades y evaluaciones periódicas para comprobar el cumplimiento de esta política. Los hallazgos derivados de dichas actividades deberán documentarse y dar lugar, cuando corresponda, a planes de acción, capacitaciones, ajustes procedimentales o medidas disciplinarias y contractuales.

El desconocimiento de esta política no exime de responsabilidad a quienes intervengan en la prestación del servicio. La empresa deberá garantizar su divulgación, capacitación y disponibilidad para el personal obligado a cumplirla.